副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第８準備書面

令和８年８月２６日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　はじめに

本書面は、被告村越の第１４準備書面における各主張に対し、反論するものである。

なお、被告村越の同準備書面における主張の多くは、原告が既に反論を尽くした部分と重複するものであるが、被告村越が改めてこれを主張することから、必要な限度で再反論する。

従前の各準備書面において定義の上使用された略語は、本書面においてもそのまま使用する。

第２　被告村越自身が、本件投稿に先立ち、原告のパワーハラスメントを裏付ける客観的資料が一切存在しないことを自ら決定し、原告に通知していたこと（甲４１）

被告村越の第１４準備書面は、その全体を通じて、原告のパワーハラスメントに当たる言動が「当事者による直接の見聞」「被告市川市の組織的な調査及び確認」等の複数の証拠によって「重層的に裏付けられている」と主張する（同準備書面第３・３等）。

しかし、被告村越の当該主張は、被告村越自身の行為によって、その前提において

失当であることが明らかである。

原告が被告市川市に対してした令和３年９月６日付け公文書公開請求に対し、被告市川市は、被告村越の名義で、同月１６日付け「市川市公文書公開請求拒否（文書不存在）決定通知書」（市川第 20210906-0288 号）を交付した（甲４１）。

同通知書において、被告村越は、原告のパワーハラスメントに関する次の各資料、具体的には、①裏付け根拠となった音声データ、②裏付け根拠となった動画データ、③パワハラ認定に至る聞き取り調査記録、④パワハラ認定に至る会議議事録、⑤パワハラ認定に至る弁護士との面談記録・意見書等、⑥内部通報制度の記録、⑦健康経営担当室への相談記録、⑧行政対象暴力担当室への相談記録の、いずれについても「文書不存在」と決定し、その理由として「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しないため。」と明記して、これを原告に通知した。

上記①ないし⑧は、いずれも原告によるパワハラ行為を客観的に立証しうるものや、中立的な第三者による裏付けが可能な証拠となりうるものである。

そして、被告村越は、Twitter（現 X）上での投稿（甲１９、令和４年４月２日）に半年以上先立つ令和３年９月１６日の時点において、市川市長たる自らの名義で、これらの資料が「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」ことを、自ら決定し、原告に通知した。

そのため、被告村越が本件投稿の時点で依拠し得た資料として主張する、被告市川市の組織的な調査及びその結果の被告村越への報告（乙Ｂ５、乙Ａ１５）等は、被告村越自身が本件投稿に先立って作成した甲４１と、正面から矛盾する。

真に組織的な調査及び確認が行われたのであれば、その過程で当然に作成されるはずの聞き取り調査記録や会議議事録（甲４１③④）が「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」ことは、通常あり得ないからである。

よって、被告村越が本件投稿の摘示事実の重要部分を真実と証明することも、これを真実と信ずるにつき相当の理由を有していたとすることも、いずれも甲４１によって、その根底から否定される。

以下、この点を踏まえつつ、被告村越の各主張に対して個別に反論する。

第３　本件投稿が摘示する事実の範囲について（第１４準備書面・第２に対して）

被告村越は、本件投稿の文言は原告のパワーハラスメントに当たる言動およびそのもみ消しについて述べるものにすぎず、退職者・病気休暇取得者・服薬者が生じたという具体的結果を読み取ることはできない旨主張する。

しかし、この点は、原告第７準備書面第４・１において既に反論したとおりである。

本件投稿にいう「悪質なパワハラ」が、退職者・病気休暇取得者・服薬者が生じるほどの重大なパワーハラスメントを指すものとして一般の読者に受け取られたのは、被告村越自身が、市川市長として、令和３年８月２４日の定例記者会見を開き、公文書である「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）において退職者・病気休暇取得者・服薬者の存在を大々的に公表し、これをテレビ・新聞等を通じて全国的に報道させていたという、被告村越自身が作出した背景事情によるものである。

本件投稿の摘示事実が退職者等の存在を含む具体的内容に及ぶとの原告の主張は、被告村越自身が作出した客観的状況を前提とするものであって、何ら「拡張解釈」ではない。

第４　「重層的裏付け」なるものが摘示事実の重要部分の真実性を基礎づけないこと（第１４準備書面・第３に対して）

１　総論

被告村越は、原告のパワーハラスメントに当たる言動が、（１）当事者による直接の見聞、（２）被告市川市の組織的な調査及び確認、（３）申告内容と原告の公開された言動との符合、（４）中立的な第三者による裏付けの４点によって「重層的に裏付けられている」と主張する。

しかし、被告村越の挙げる各証拠は、いずれも、①本件捏造に関与した当事者による自己保身の供述、②理事者主導により作出・追記・誇張された内部資料、③正当な

議会活動を殊更にパワーハラスメントと主張したものにすぎず、又は④被告市川市の内部文書にすぎない。

これらは、いずれも独立した客観的証拠たり得ず、これらを重ねても、真実性の証明に至るものではない。

前述したとおり、原告によるパワハラ行為を客観的に立証しうるものや、中立的な第三者による裏付けが可能な証拠となりうるものについては、被告村越自身が甲４１において「文書不存在」と決定しているのであって、「重層的裏付け」なるものは、その基礎を欠くことが明らかである。

２　当事者による「直接の見聞」について（被告村越の答弁・大津氏の供述）

被告村越は、被告村越自身が原告の言動を直接見聞きした旨（甲１５、甲１８）、および大津氏が原告の言動を現認した旨（乙Ｂ２７）を、真実性の裏付けとして援用する。

しかし、被告村越および大津氏は、いずれも本件パワーハラスメント問題の捏造に関与した当事者であって、その供述は自己の関与を正当化するための自己保身の弁解にすぎない。

とりわけ大津氏については、原告第７準備書面第４・３（３）において述べたとおり、被告市川市自身がその関与を認めており（甲５、甲２１）、大津氏自身、令和４年６月２１日の市議会本会議において「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と結果事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。

自らが議会において結果事実の不存在を認めた者が、後に作成した陳述書（乙Ｂ２７）において原告の言動を「現認」した旨を述べることは、自己の従前の公式答弁と矛盾するものであって、信用性を欠く。

また、被告村越が自ら原告の言動を「直接見聞き」していたというのであれば、被告村越が、本件投稿に先立つ令和３年９月１６日の時点において、市川市長たる自ら

の名義で、パワハラ認定に至る「聞き取り調査記録」「会議議事録」等が「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」と決定していること（甲４１）と、全く整合しない。

真に見聞した事実に基づき組織的な調査を行ったのであれば、その記録が一切存在しないということは、通常想定し難いのであって、被告村越の発言も信用性を欠くものである。

３　被告市川市の「組織的な調査及び確認」について（乙Ｂ５、植草氏の「確認・認定」）

被告村越は、被告市川市が組織的な調査を行いその結果を被告村越に報告した旨（乙Ｂ５、乙Ａ１５）、植草氏が各職員に対する個別の確認を行い、申告内容を認定した旨を、真実性の裏付けとして援用する。

しかし、被告村越が「組織的な調査」の結果として援用する内部資料（乙Ｂ５等）は、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によって、まさに理事者主導により作出・追記・誇張されたものであることが明らかとなっている。

乙Ａ１３によれば、山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていたにもかかわらず、笠原氏・佐野氏の圧力により書かされ、笠原氏の指示により、①アンケートの素案には記載のなかった「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」といった事項が一覧表に追記され、②「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」を「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現へ修正されたものである。

かかる資料は、被告市川市が提出した証拠であり、不利益な自認であるがゆえに高度の信用性を有する。

また、被告村越が援用する植草氏による「確認・認定」（乙Ｂ３５）についても、植草氏本人が、令和４年６月定例会において、当該申告につき「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と明確に認めて謝罪し（甲４、甲５）、かつ、当該申

告が「理事者側から求めた」「自発的ではない形」でされたものであることを公式に答弁している（甲４）。

さらに、植草氏は、これらの経緯につき田中市長から「強く注意」を受けている（甲２１・２頁）。客観的証拠の不存在を自ら認め、理事者主導による作出の経緯を自認し、市長から注意を受けた当の調査担当者による「確認・認定」をもって、申告内容の真実性を基礎づけることはできない。

加えて、そもそも被告村越自身が、パワハラ認定に至る「聞き取り調査記録」及び「会議議事録」が「文書不存在」であることを自ら決定している（甲４１）。

「組織的な調査及び確認」が真に行われたのであれば、その調査記録及び会議議事録が一切存在しないということはあり得ない。

被告村越のいう「組織的な調査及び確認」は、その客観的裏付けを、被告村越自身の決定によって欠くものである。

４　申告内容と原告の公開された言動との「符合」について（乙Ｂ３０、乙Ｂ３１）

被告村越は、申告者の一人が、原告が所管部署に対し議員の立場を用いて情報提供を求めた旨を申告しており（乙Ｂ３０）、これが同時期の原告自身のＴｗｉｔｔｅｒ投稿（乙Ｂ３１）と符合する旨主張する。

しかし、この点も原告が第７準備書面第４・２（６）において述べたとおりである。市議会議員が、市民の生命・健康に直接関わる事務について所管部署に情報提供を求め、又はＳＮＳ上で当該事務に関し発信することは、住民の負託を受けた議員による正当な調査・監視活動であって、何らパワーハラスメントを基礎づけるものではない。

５　「中立的な第三者による裏付け」について（乙Ｂ１９＝後藤氏作成の「報道機関からの取材対応報告書」）

被告村越は、人事課長後藤氏が作成した「報道機関からの取材対応報告書」（乙Ｂ１９、乙Ａ２２）を、本件と直接の利害関係を有しない「中立的な第三者」による裏

付けとして援用する。

しかし、当該報告書は、被告市川市の職員である後藤氏が作成した被告市川市の内部文書であって、「中立的な第三者」による裏付けと評価し得る性質のものではない。

また、当該報告書の内容は、報道関係者が原告の口調についての印象を後藤氏が伝聞として記録したものにすぎず、原告のパワーハラスメントに当たる言動の存在を客観的に裏付けるものではない。

ある表現を強い口調と受け止めたという報道関係者の主観的印象は、当該言動がパワーハラスメントに該当することを何ら基礎づけない。

被告村越自身が甲４１において客観的資料の不存在を決定したという事実こそが決定的な裏付けである。

６　原告が援用する各証拠に関する被告村越の反論について

（１）申告個票（甲２０）および原告と申告職員との接触について

被告村越は、原告が申告個票（甲２０）の内容を知り得たとすれば、原告自身が申告者周辺に接触して情報を収集していたことを示唆する旨を主張し、原告が小沢氏との接触を自認していることを援用する。

しかし、被告村越の当該主張は、原告が申告内容を不当に取得したかのような憶測を述べるものにすぎず、根拠を伴わないものである。

原告第７準備書面第４・７（１）において述べたとおり、原告が小沢氏との接触について記載したのは、小沢氏自身が原告に対し「でも、書けって言われたら、書くしかないじゃん」と述べたという、申告が理事者の指示により書かされたものであることを示す、申告者本人の言明を明らかにするためであって、原告自身が申告者周辺に接触して積極的に情報を収集していたわけではない。

（２）原告と申告職員との関係に関する原告の令和５年２月２７日の発言について

被告村越は、原告が令和５年２月２７日の市議会定例会において、申告をした職員

の数名と現に良好な関係にあり、これらの職員の行動を「不問に付します」と述べたことを捉え、これが原告の優越的な立場を示すものである旨主張する。

しかし、被告村越の当該主張は、原告の発言の趣旨を著しく歪めるものである。原告が当該発言をしたのは、本件パワーハラスメント問題が理事者主導の捏造であったことが明らかとなった後において、申告をした職員らもまた、理事者から申告を求められた被害者的立場にあったことを理解し、これらの職員に対して何ら恨みを抱いていないという原告の心情を述べたものである。

パワーハラスメントの加害者とされる者と被害を申告したとされる者との間に、恨みもなく、時に冗談を言い合う良好な関係が現に成立していることは、むしろ、両者の間にパワーハラスメントの加害・被害の関係が存在しなかったことをうかがわせる事情である。

（３）個別の証拠に関する主張について

被告村越は、乙Ｂ５、乙Ｂ９および甲１８に関する原告の主張が、個別の証拠の証明力を問題とするものにすぎず、「重層的な裏付け」の全体を覆すものではない旨主張する。

しかし、被告村越の挙げる各証拠は、いずれも、①本件捏造に関与した当事者による自己保身の供述、②理事者主導により作出・追記・誇張された内部資料、③正当な議会活動を殊更にパワーハラスメントと主張したものにすぎず、又は④被告市川市の内部文書にすぎない。

これらは、いずれも独立した客観的証拠たり得ず、これらを重ねても、真実性の証明に至るものではない。

原告によるパワハラ行為を客観的に立証しうるものや、中立的な第三者による裏付けが可能な証拠となりうるものについては、被告村越自身が甲４１において「文書不存在」と決定しているのであって、「重層的裏付け」なるものは、その基礎を欠く。被告村越のいう「重層的な裏付け」を構成する各証拠は、いずれも独立して真実性を

基礎づけ得ないものである。

第５　真実相当性及び「首謀者」論に関する主張について（第１４準備書面・第４に対して）

１　被告村越の「首謀者」論と主張の矛盾に関する反論について

被告村越は、原告が、被告村越を捏造の「首謀者」と位置付けながら、他方で被告村越と被告市川市の主張が「真っ向から対立」し、被告らが「互いに責任をなすり付け合っている」とも主張することは、論理的に両立しない旨主張する。

しかし、原告の主張には何らの矛盾もない。原告が主張する「首謀者」「共謀」とは、本件パワーハラスメント問題が顕在化した令和３年当時、被告村越を含む当時の理事者（被告村越、笠原氏、大津氏、佐野氏）が一体となって、原告のパワハラ被害の申告を作出・追記・誇張した経緯を指すものである。

これに対し、原告が「真っ向から対立」「なすり付け合い」というのは、その後、田中市政の下で本件捏造の経緯が明らかとなり、被告市川市が客観的証拠の不存在及び理事者主導の作出を公式に認めた（甲４、甲５、甲２１）後の、本訴訟における被告村越と被告市川市の訴訟上の主張の対立を指すものである。

被告村越は、「職員が意を決して声を上げた」と主張して自らの関与を否定するのに対し、被告市川市は、市長が交代した新体制の下で、「理事者側から求めた」「自発的ではない形」で申告がされたことを認めている（甲４）。

当初の作出における理事者の一体性と、市長交代後の訴訟における被告村越と被告市川市の主張の対立とは、時期を異にする別個の事象であって、何ら論理的に矛盾しない。

むしろ、捏造に関与した理事者を擁していた被告市川市自身が、体制の交代を経て、「自発的ではない形」で「理事者側から求め」られて申告が作出されたという経緯を公式に認めるに至ったことこそ、本件捏造の存在を裏付けるものである。

２　佐野氏の退職時期に関する主張について

被告村越は、原告が「首謀者」の一員として挙げる佐野氏が、令和３年５月３１日付けで退職しており、甲６（令和３年８月３０日付け）の作成時点で被告市川市に在籍していなかった旨主張する。

しかし、佐野氏の関与は、甲６・甲７の作成そのものにあるのではなく、その前提となる令和３年４月の第２回アンケートに際して、佐野氏が職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、申告を作出・誘導した点にある（乙Ａ１３）。

また、令和５年２月２７日の市議会本会議において、原告が、申告を求めた理事者・市の幹部とは被告村越、笠原氏、大津氏に加えて、佐野氏の合計４名であるのかと質問したのに対し、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、…当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」と答弁し、被告市川市は、佐野氏の関与を認めている（甲２１）。

したがって、佐野氏が、令和３年５月３１日付けで退職しており、甲６（令和３年８月３０日付け）の作成時点で被告市川市に在籍していなかった旨の被告村越の主張は、何ら意味を有しない主張である。

３　甲６・甲７が通常の決裁過程を経たとの主張について

被告村越は、甲６・甲７が後藤氏の起案から被告村越に至る通常の決裁過程を経て作成された公文書であり（乙Ａ５）、理事者が当該決裁に関与したことは「共謀」を意味しない旨主張する。

しかし、原告が「共謀」「作出」というのは、決裁過程そのものではなく、甲６・甲７の基礎となった申告及び一覧表が、理事者の指示により作出・追記・誇張された点にある（乙Ａ１３）。

作出・追記・誇張された内容を含む文書が、その後に通常の決裁過程を経たとしても、当該文書の内容が真実となるものではない。決裁過程の正規性は、その決裁の対

象となった内容の真実性を何ら担保しない。

4　被告村越の令和３年９月７日の答弁について

被告村越は、原告が「語るに落ちる」と評する被告村越の令和３年９月７日の答弁（「私から職員に声を上げろと指示したことはない」等）は、「当日の議事の文脈を無視したもの」であり、「原告自身、及び原告に同調する高坂進議員から、本件パワーハラスメントが理事者によるでっち上げではないか、といった、理事者の関与を疑う質疑が、繰り返し行われていた」ことを踏まえ、原告に対してされた答弁であって、問われていないのに自発的に関与を否定したものではない旨主張する。

しかしながら、そもそも高坂議員は令和３年９月７日の本会議において被告村越に対して質疑した事実はなく、敢えて反論するのであれば、同議員はそれ以前においても、それ以降においても、「本件パワーハラスメントが理事者によるでっち上げではないか、といった、理事者の関与を疑う質疑」を行った事実はない。

また、原告自身も「パワーハラスメントが理事者によるでっち上げではないか、といった、理事者の関与を疑う質疑」など一切していないことは、甲１４が示すとおりであるが、さらに付け加えるのであれば、被告村越の当該答弁に至るまでに、「パワーハラスメントが理事者によるでっち上げではないか、といった、理事者の関与を疑う質疑」を行う者は一人もいなかった。

つまり、原告は、当時において誰一人として理事者の関与など疑っていなかった段階であったにもかかわらず、被告村越が、「私から職員に対して何か申し出てくれとか、問題にしたいからどこかに出てきてくれとか、そんなことを一度たりとも頼んだことはありません」（甲１４・７頁）などと、自らの関与を唐突かつ一方的に否定したことを指摘して、「語るに落ちる」と評したに過ぎない。

したがって、被告村越の当該答弁の評価は、なんら客観的事実に基づくものではなく、失当であることは論を俟たないが、いずれにしても、「当日の議事の文脈を無視したもの」「原告自身、及び原告に同調する高坂進議員から、本件パワーハラスメン

トが理事者によるでっち上げではないか、といった、理事者の関与を疑う質疑が、繰り返し行われていた」などと、客観的事実を無視してまで自らの主張を一方的に展開する被告村越の陳述の特徴がかかる反論においても象徴的に表されているものと評価せざるを得ない。

5　植草氏の答弁（甲４）が本件投稿後のものであるとの主張について

被告村越は、植草氏の議会答弁（甲４）が本件投稿の後である令和４年６月２１日にされたものであり、原告の働きかけを契機として事後的に形成された「６月６日案」の「誇張」論を前提とするものであるから、本件投稿時における真実相当性を左右しない旨主張する。

しかし、植草氏の答弁（甲４）は、植草氏一人の事後的な弁解ではなく、結果事実の不存在を認めた大津氏の答弁（甲４）、客観的証拠の不存在を認めた植草氏の答弁（甲４、甲５）、理事者の関与を認めた麻生広報室長の答弁（甲５、甲２１）、及び田中市長による強い注意（甲２１）並びに大津氏の事実上の解任（甲４３）と一体をなす、被告市川市の公式見解である。

これを内部の「答弁要項案」の変遷を理由に、事後的に形成された一官吏の弁解にすぎないと評価することはできない。この点は、原告第７準備書面第４・４において述べたとおりである。

また、客観的証拠が存在しないという事実は、令和４年６月の植草氏の答弁を俟つまでもなく、被告村越自身が、本件投稿に半年以上先立つ令和３年９月１６日の時点で、甲４１によって自ら決定していたことである。

植草氏の答弁が本件投稿後のものであるか否かにかかわらず、本件投稿の時点において客観的資料が存在しなかったことは、被告村越自身の甲４１によって明らかである。

6　物的証拠の有無によって、真実性ないし真実相当性が否定されるものではない

との主張について

被告村越は、植草氏のいう「客観的な証拠」について、録音・録画等の物的証拠を意味するものであり、パワーハラスメントにあたる言動の存在は、当事者の直接の見聞、組織的な調査及び確認、公開された言動との符合、並びに中立的な第三者による裏付けによって重層的に認められるのであって、物的証拠の有無によって、その真実性ないし真実相当性が否定されるものではない旨主張する。

しかし、被告村越の挙げる各証拠は、いずれも、①本件捏造に関与した当事者による自己保身の供述、②理事者主導により作出・追記・誇張された内部資料、③正当な議会活動を殊更にパワーハラスメントと主張したものにすぎず、又は④被告市川市の内部文書にすぎない。

これらは、いずれも独立した客観的証拠たり得ず、これらを重ねても、真実性ないし真実相当性の証明に至るものではない。

原告によるパワハラ行為を客観的に立証しうるものや、中立的な第三者による裏付けが可能な証拠となりうるものについては、被告村越自身が甲４１において「文書不存在」と決定しているのであって、「重層的裏付け」なるものは、その基礎を欠く。

したがって、被告村越のいう物的証拠の有無によって、真実性ないし真実相当性が否定されるものではないとの主張は失当である。

第６　原告の社会的評価の低下に関する主張について（第１４準備書面・第５に対して）

被告村越は、社会的評価は公職の地位そのものではなく、その者の具体的な行状に基づいて形成されるものであるから、原告が市議会議員であることは、原告の社会的評価の内容を当然に基礎づけるものではない旨主張する。

しかし、本件で問題とされているのは、まさに、被告村越が、原告の「具体的な行状」として、原告が市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったという虚偽の事実を、公然と摘示した点である。

市民の負託を受けた公職たる議員に対し、行政のトップである市長が「悪質なパワハラをして議会でもみ消している」などと公然と非難すれば、有権者からの信用が失墜し、社会的評価が著しく低下することは明らかである。この点は、原告第７準備書面第４・６において述べたとおりである。

第７　評価部分及び「調査すら行われていない」との摘示について（第１４準備書面・第６に対して）

被告村越は、本件投稿の評価部分（「長年に渡る」「悪質」「もみ消し」）の前提事実が真実であり、「調査すら行われていない」とは議会多数派が実質的な調査を行わなかったことを述べるものであって真実である旨主張する。

しかし、原告が市職員に対しパワーハラスメントに当たる言動を行ったという事実が真実ではない以上、評価部分について公正な論評の法理による違法性阻却の前提を満たさない。

また、「もみ消し」との摘示は、現に解明されるべき真実のパワーハラスメントが存在したことを前提とするものであるところ、本件ではパワーハラスメント行為が存在しない以上、「もみ消し」の前提を欠く。

被告村越が甲４１において自ら客観的資料の不存在を決定していること、および田中市長が「議員に対して、証拠がなく、そして誇張があったということで、このような問題を提起してはならない、あってはならない」と述べていること（甲４３）に照らせば、「もみ消し」の対象となるべき真実のパワーハラスメントは存在しない。

被告村越は、自らが適正な手続による調査を求めたにもかかわらず、原告およびこれに同調する議員が委員会の設置に反対した旨主張するが、議会が特別委員会の設置に至らなかったのは、その根拠とされた申告が真実でないことが明らかであったからにほかならない。

真に調査を要する客観的資料が存在したのであれば、議会に対し早期に提出すべきであり、そうでなければ議会は調査をすることができないのは、当然の帰結である。

第８　原告陳述書２における各主張に対する被告村越の反論について（第１４準備書面・第７に対して）

１　原告が山室氏・佐久間氏と接触できている事実について

被告村越は、原告と山室氏・佐久間氏との間に指揮命令関係がなく、被告市川市が公選の市議会議員である原告と市職員との接触を一律に遮断し又は回避させることは当然にはできないから、現在も接触し得ることは被告市川市の事実認定を推認させない旨主張する。

しかし、原告の指摘の要点は、指揮命令関係の有無にあるのではない。仮に被告市川市が、被告らの主張するとおり、原告のパワーハラスメントにあたる言動によって山室氏の健康状態や佐久間氏の勤務状況に影響が生じたと現に認識していたのであれば、被告市川市は、使用者としての安全配慮義務の観点から、当該職員を保護するための何らかの措置を講じたはずである。

ところが、被告市川市は、原告と職員との接触について、何らの防止・回避の措置も講じていない。

かかる被告市川市の対応は、被告市川市として、原告がパワーハラスメントを行う人物とは認定しておらず、被告らの文書において主張される山室氏の健康状態や佐久間氏の勤務状況が原告とは無関係であると判断していることを示す状況証拠である。

なお、山室氏は、自らの陳述書（乙Ａ１３）において、原告のパワーハラスメントが原因となって高血圧を発症し又は悪化させたかどうかは分からない旨を述べており、服薬に関する記載は笠原氏の指示による追記であったことを明らかにしている。

被告らの主張する健康状態等と原告の言動との関連は、被告ら自身の証拠によっても裏付けられていない。

２　被告市川市の職員が刑事訴訟法上の告発義務を履行していないことについて

被告村越は、刑事訴訟法２３９条２項の告発義務の不履行には法的制裁がなく、告発がされていないことは犯罪構成要件該当事実の不存在を推認させない旨、本件投稿

の摘示事実は刑事上の犯罪の成立を述べるものではない旨主張する。

しかし、原告は、告発の不存在をもって直ちに犯罪の不成立を証明しようとするものではなく、これを状況証拠の一つとして援用するものである。

被告村越自身が、令和３年９月２日の各派代表者会議において、原告の言動を「非常に悪質な事例、脅迫、恐喝、暴言、資料等の強要」等と表現し（甲１３）、これが「公然の秘密としてずっとあった」（甲１４）、「昨日、今日に始まった話ではなく、この間一貫してあった」（甲１３）などと述べていたところである。

仮に被告らが主張するように、脅迫・恐喝等の犯罪に該当し得る言動が長期間にわたり公然と行われていたのであれば、これを職務上知り得た市川市の職員には、刑事訴訟法２３９条２項の告発義務が生ずるはずである。

にもかかわらず、被告市川市の職員は、当時においても、また今日に至ってもなお、原告を誰一人として告発していない。

加えて、大津氏は「刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません」と認めている（甲４）。これらは、原告に脅迫等の犯罪に該当する言動がなかったことを示す状況証拠である。

３　被告村越と被告市川市の主張が食い違っていることについて

被告村越は、職員が原告の言動について被害感情又は問題意識を有しこれを申告したという経過と、その申告内容が市側の確認等を通じて整理・文書化されたという経過とは両立するものであって、被告らの説明は相互に矛盾しない旨主張する。

しかし、被告村越が令和３年９月７日の議会において述べた「職員も意を決して、覚悟を決めて声を上げた」（甲１４）との説明と、被告市川市が公式に認めた「理事者側から求めた」「自発的ではない形」で申告がされた（甲４）との説明とは、両立し得ない。

「意を決して自発的に声を上げた」ことと、「自発的ではない形で理事者側から求められて記載した」こととは、正面から矛盾する。

また、被告村越は、原告が「長年に渡る職員に対する悪質なパワハラそのものは事実である」ことを前提に、笠原氏が「職員が誰も訴え出ていないから、訴え出るよう提示した」ものと理解したうえで、当該指示を行った笠原氏を「職員想い」と評しているのであるから（乙Ｂ２４）、笠原氏は、声を上げにくい立場にある職員を後押ししたものにほかならない旨主張している。

しかし、そもそも原告はパワハラ行為を行っていないにもかかわらず、わざわざ訴え出るように指示した笠原氏について、「職員想い」であると皮肉を込めて記載したことは文面上明らかである。そのため、かかる主張は、その前提を誤っており、何ら意味をなさない。

また、被告村越は、申告人数について釈明を求めているにすぎない旨主張するが、被告村越自身が援用する乙Ｂ９が申告者を「１１名」とする一方、被告市川市の公式答弁（当初７名、その後２名を加えた計９名）及び被告市川市提出の証拠（乙Ａ４の１ないし８＝９名分）とは齟齬があり、被告らの間においてすら、本件パワーハラスメント問題の事実的基礎をなすとされる申告の人数すら一致していない。

かかる不一致は、申告を基礎づける資料の信用性に重大な疑義があることを示すものであって、原告の主張を裏付けるものである。

第９　結語

以上のとおり、被告村越の第１４準備書面における各主張は、いずれも理由がない。

被告村越が「重層的な裏付け」として援用する各証拠は、本件捏造に関与した当事者による自己保身の供述、理事者主導により作出・追記・誇張された内部資料、正当な議会活動をパワーハラスメントと主張したもの、被告市川市の内部文書にすぎず、いずれも独立して真実性を基礎づけ得ない。

そして、これらの資料を裏付けるべき中核的な客観的資料、すなわち、パワハラ認定に至る音声・動画データ、聞き取り調査記録、会議議事録、弁護士との面談記録、内部通報の記録及び各相談記録は、そのいずれもが、被告村越自身によって、本件投

稿に半年以上先立つ令和３年９月１６日の時点で「職務上作成も取得もしておらず、文書が存在しない」と決定されている（甲４１）。

したがって、本件投稿の摘示事実の重要部分は真実ではなく、被告村越においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もない。

また、本件投稿のうち評価にわたる部分も、前提事実を欠き、公正な論評として違法性を阻却される余地はない。

よって、被告村越の第１４準備書面における反論は、いずれも認められない。

以上